37회 단원별모의고사특강 부동산공법(2차) 2주차(7/10)

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	7월 10일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

2주차 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률-2

[1] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 용도지구는 토지의 이용 등에 대한 용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 미관·경관·안전 등을 도모하기 위하여 지정한다.

② 시·도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요하면 도시·군계획조례로 명칭, 목적, 제한의 내용을 정한 후 도시·군관리계획으로 법령상의 용도지구 외의 용도지구의 지정을 결정할 수 있다.

③ 용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항은 원칙적으로 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정할 수 있다.

④ 용도지구는 각각 특정한 용도지역에 한하여 지정될 수 있다.

⑤ 용도지역·용도지구 안에서 도시·군계획시설에 대하여는 용도지역·용도지구 안에서의 건축제한 등의 규정을 적용하지 아니한다.

[2] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구의 종류와 그 내용으로 틀린 것은?

① 특화경관지구 : 지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구

② 자연방재지구 : 토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구

③ 역사문화환경보호지구 : 국가유산, 전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

④ 집단취락지구 : 녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구

⑤ 고도지구 : 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구

[3] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 시·도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요하면 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 시·도 또는 대도시의 조례로 용도지구의 명칭 및 지정목적, 건축이나 그 밖의 행위의 금지 및 제한에 관한 사항 등을 정하여 법령에서 정한 용도지구 외의 용도지구의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다. 다만 당해 용도지역 또는 용도구역의 행위제한을 완화하는 용도지구를 신설하지 않아야 한다.

② 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구를 특정용도제한지구로 지정한다.

③ 방재지구 안에서는 풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 지진이나 그 밖에 재해예방에 장애가 된다고 인정하여 도시·군계획조례가 정하는 건축물을 건축할 수 없다.

④ 특정용도제한지구 안에서는 주거기능 및 교육환경을 훼손하거나 청소년 정서에 유해하다고 인정하여 도시·군계획조례가 정하는 건축물을 건축할 수 없다.

⑤ 시·도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요한 때에는 해당 시·도 또는 대도시의 도시·군계획조례로 정하는 바에 따라 경관지구를 추가적으로 세분(특화경관지구의 세분을 포함한다)하거나 중요시설물보호지구 및 특정용도제한지구를 세분하여 지정할 수 있다.

[4] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발진흥지구에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 개발진흥지구는 주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구이다.

② 농림지역에 지정된 관광휴양개발진흥지구에 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

③ 개발진흥지구는 도시·군관리계획의 입안 및 결정절차로 지정한다.

④ 지구단위계획 또는 관계 법률에 따른 개발계획을 수립하는 개발진흥지구에서는 지구단위계획 또는 관계 법률에 따른 개발계획에 위반하여 건축물을 건축할 수 없다.

⑤ 도시지역 외의 개발진흥지구에서의 건폐율과 용적률은 각각 150% 이하, 200% 이하의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례로 정하는 비율을 초과하여서는 아니 된다.

[5] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상( )에 들어갈 용도지구를 옳게 연결한 것은?

- (㉠) : 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구
- (㉡) : 지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구
- (㉢) : 국가유산·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

① ㉠복합용도지구, ㉡자연경관지구, ㉢중요시설물보호지구
② ㉠복합용도지구, ㉡특화경관지구, ㉢중요시설물보호지구
③ ㉠특정용도제한지구, ㉡특화경관지구, ㉢역사문화환경보호지구
④ ㉠특정용도제한지구, ㉡시가지경관지구, ㉢생태계보호지구
⑤ ㉠특정입지제한지구, ㉡자연경관지구, ㉢전통사찰보호지구

[6] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구와 그 세분(細分)이 바르지 않게 연결된 것만을 모두 고른 것은?

㉠ 보호지구 - 생태계보호지구, 중요시설물보호지구, 역사문화환경보호지구
㉡ 방재지구 - 산불방재지구, 자연방재지구, 시가지방재지구,
㉢ 경관지구 - 일반경관지구, 자연경관지구, 시가지경관지구
㉣ 취락지구 - 자연취락지구, 보호취락지구, 집단취락지구

① ㉠, ㉡ ② ㉣ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

[7] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 복합용도지구로 지정할 수 있는 용도지역을 모두 고른 것은?

ㄱ. 계획관리지역	ㄴ. 생산관리지역
ㄷ. 일반공업지역	ㄹ. 제3종일반주거지역

① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[8] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구별 행위제한 관한 설명이다. 다음 ( )안의 내용이 옳게 연결된 것은?

- 특정용도제한지구안에서는 주거기능 및 교육환경을 훼손하거나 청소년 정서에 유해하다고 인정하여 (㉠)가(이) 정하는 건축물을 건축할 수 없다.
- 집단취락지구 안에서의 건축제한에 대하여는 (㉡)이(가) 정하는 바에 의한다
- 생태계보호지구안에서는 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호 및 보존을 저해하지 아니하는 건축물로서 (㉢)가(이) 정하는 것에 한하여 건축할 수 있다.
- 방재지구 안에서는 풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 지진이나 그 밖에 재해예방에 장애가 된다고 인정하여 (㉣)가(이) 정하는 건축물을 건축할 수 없다.
- 경관지구안에서는 그 지구의 경관의 보전·관리·형성에 장애가 된다고 인정하여 (㉤)가(이) 정하는 건축물을 건축할 수 없다.

① ㉠ :도시·군관리계획, ㉡ : 도시·군계획조례, ㉢ :도시·군계획조례, ㉣ 대통령령, ㉤ 도시·군계획조례
② ㉠ :도시·군계획조례, ㉡ : 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령, ㉢ :대통령령, ㉣ 소방법령, ㉤ 건축법령
③ ㉠ :도시·군관리계획, ㉡ : 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령, ㉢ :도시·군관리계획, ㉣ 도시·군계획조례, ㉤ 도시·군계획조례
④ ㉠ :도시·군계획조례, ㉡ : 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령,㉢ :도시·군계획조례, ㉣ 도시·군계획조례, ㉤ 도시·군계획조례
⑤ ㉠ :대통령령, ㉡ : 도시·군관리계획, ㉢ :도시·군계획조례, ㉣ 도시·군계획조례, ㉤ 도시·군계획조례

[9] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구별 건축제한에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 건축물은 도시·군계획시설이 아님)

㉠ 경관지구안에서는 그 지구의 경관의 보전·관리·형성에 장애가 된다고 인정하여 도시·군계획조례로 정하는 건축물을 건축할 수 없다.
㉡ 고도지구안에서는 도시·군계획조례로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 건축할 수 없다.
㉢ 집단취락지구 안에서의 건축제한에 관하여는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령이 정하는 바에 의한다.
㉣ 특정용도제한지구안에서는 주거기능 및 교육환경을 훼손하거나 청소년 정서에 유해하다고 인정하여 도시·군계획조례가 정하는 건축물을 건축할 수 없다.

① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉢, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠,㉡, ㉢, ㉣

[10] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 자연취락지구 안에서 건축할 수 있는 건축물에 해당하지 않는 것은? (단, 4층 이하의 건축물이고, 조례는 고려하지 않음)

① 연립주택 ② 다가구주택
③ 도축장 ④ 방송통신시설
⑤ 동물병원

[11] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 보호취락지구 안에서 건축할 수 있는 건축물에 해당하지 않는 것은? (단, 4층 이하의 건축물이고, 조례는 고려하지 않음)

① 단독주택 ② 운동시설
③ 노래연습장 ④ 가축시설
⑤ 교정시설

[12] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

① '용도구역'이라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역 및 용도지구의 제한을 강화 또는 완화하여 따로 정함으로써 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적이고 단계적인 토지이용의 도모, 혁신적이고 복합적인 토지활용의 촉진, 토지이용의 종합적 조정·관리 등을 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.
② 국방부장관의 요청에 따라 국토교통부장관이 개발제한구역을 지정하는 경우에는 이를 도시·군기본계획으로 결정한다.
③ 국토교통부장관은 도시자연공원구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
④ 시가화조정구역의 시가화 유보기간은 20년 이내이다.
⑤ 시가화조정구역에서의 기존 주택의 면적을 포함하여 100㎡ 이하에 해당하는 면적의 증축은 허가받지 아니하고 설치할 수 있다.

[13] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도구역에 관한 설명이다. 옳은 것은 모두 몇 개인가?

㉠ 국토교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
㉡ 공간재구조화계획 결정권자는 도시·군기본계획에 따른 도심·부도심 또는 생활권의 중심지역을 대상으로 도시혁신구역으로 지정할 수 있다.
㉢ 시·도지사는 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 20년 이내의 기간 동안 시가화를 유보할 필요가 있다고 인정되면 시가화조정구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
㉣ 국토교통부장관은 도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역 안의 식생이 양호한 산지(山地)의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하면 도시자연공원구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
㉤ 시가화조정구역 안에서의 도시·군계획사업은 국방상 또는 공익상 시가화조정구역안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여 국토교통부장관이 시가화조정구역의 지정목적달성에 지장이 없다고 인정하는 도시·군계획사업에 한하여 이를 시행할 수 있다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 전부 옳음

[14] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역안에서 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 시장 또는 군수의 허가를 받아 할 수 있는 행위에 해당하지 않는 것은?(단, 도시·군계획사업은 고려하지 않음)

① 농업·임업 또는 어업을 영위하는 자가 관리용건축물로서 기존 관리용건축물의 면적을 포함하여 33제곱미터 이하를 건축하는 행위
② 주택의 증축(기존 주택의 면적을 포함하여 330제곱미터 이하에 해당하는 면적의 증축)
③ 마을공동시설로서 정자 등 간이휴게소의 설치
④ 마을공동시설로서 농로 · 제방 및 사방시설의 설치
⑤ 마을 공동시설로서 농기계수리소 및 농기계용 유류판매소(개인소유의 것을 포함한다)의 설치

[15] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 시·도지사가 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 무질서한 시가화를 방지할 목적으로 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
② 국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정이 필요한 경우에는 국토교통부장관이 직접 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
③ 시가화조정구역 안에서의 도시·군계획사업은 국방상 또는 공익상 시가화조정구역 안에서의 사업시행이 불

가피한 것으로서 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여 국토교통부장관이 시가화조정구역의 지정목적 달성에 지장이 없다고 인정하는 도시·군계획사업에 한하여 이를 시행할 수 있다.

④ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화유보기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 효력을 잃는다. 이 경우 국토교통부장관 또는 시·도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 고시하여야 한다.

⑤ 시가화조정구역 안에서 농업·임업 또는 어업용 축사·잠실·퇴비사 등의 경미한 시설을 건축하는 경우에는 허가 없이도 설치가 가능하다.

[16] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시가화를 유보할 수 있는 기간은 5년 이상 20년 이내이다.

② 시가화조정구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획 결정이 있는 경우 결정 당시 이미 허가를 받아 공사에 착수한 자는 관할 관청에 신고하고 그 공사를 계속할 수 있다.

③ 시가화조정구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

④ 시가화조정구역에서 입목의 조림 또는 육림은 관할 관청에 신고하고 그 행위를 할 수 있다.

⑤ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난날의 다음날부터 그 효력을 잃는다.

[17] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시혁신구역의 지정대상으로만 연결된 것은?

㉠ 도시·군기본계획에 따른 도심·부도심 또는 생활권의 중심지역
㉡ 산업구조 또는 경제활동의 변화로 복합적 토지이용이 필요한 지역
㉢ 노후 건축물 등이 밀집하여 단계적 정비가 필요한 지역
㉣ 주요 기반시설과 연계하여 지역의 거점 역할을 수행할 수 있는 지역
㉤ 도시·군계획시설 준공 후 10년이 경과한 경우로서 해당 시설의 개량 또는 정비가 필요한 경우

① ㉠,㉢,㉣ ② ㉡,㉢,㉣
③ ㉠,㉣ ④ ㉡,㉣,㉤
⑤ ㉠,㉤

[18] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시혁신구역에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 공간재구조화계획 결정권자는 도시·군기본계획에 따른 도심·부도심 또는 생활권의 중심지역을 도시혁신구역으로 지정할 수 있다.

② 도시혁신계획에는 건축물의 건폐율·용적률·높이에 관한 사항이 포함되어야 한다.

③ 다른 법률에서 제35조의6에 따른 공간재구조화계획의 결정을 의제하고 있는 경우에도 이 법에 따르지 아니하고 도시혁신구역의 지정과 도시혁신계획을 결정할 수 없다.

④ 용도지역 및 용도지구에 따른 제한에도 불구하고 도시혁신구역에서의 토지의 이용, 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 제한은 따로 법률로 정하는 바에 따른다.

⑤ 도시혁신구역으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.

[19] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시혁신구역에서 다른 법률 규정에도 불구하고 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있는 사항이 아닌 것은?

① 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 또는 녹지 확보기준

② 「문화예술진흥법」에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치

③ 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치

④ 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」에 따른 학교용지의 조성·개발 기준

⑤ 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 사업계획의 승인

[20] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 복합용도계획의 내용에 포함될 내용에 해당하지 않는 것은?

① 용도지역·용도지구, 도시·군계획시설에 관한 사항

② 주요 기반시설의 확보에 관한 사항

③ 건축물의 용도별 복합적인 배치비율 및 규모 등에 관한 사항

④ 건축물의 건폐율·용적률·높이에 관한 사항

⑤ 건축선 지정에 관한 사항

[21] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설 중 공공·문화체육시설에 해당하지 않는 것은?

① 연구시설 ② 사회복지시설
③ 공공직업훈련시설 ④ 공동구
⑤ 청소년수련시설

[22] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설과 그 해당 시설의 연결로 옳지 않는 것은?

① 공간시설 - 공원
② 유통·공급시설 - 방송·통신시설
③ 공공·문화체육시설 - 청소년수련시설
④ 환경기초시설 - 도축장
⑤ 방재시설 - 하천

[23] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 광역도시계획과 관련되는 경우에는 도지사가 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
② 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받으려면 도시·군계획시설사업의 대상인 토지로서 면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하여야 한다.
③ 도시·군계획시설사업의 시행자인 「지방공기업법」에 의한 지방공사는 도시·군계획시설사업으로 비탈면에 조경을 할 필요가 있는 경우에는 이행보증금을 예치하여야 한다.
④ 도시·군관리계획결정을 고시한 경우에는 국공유지로서 도시·군계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시·군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로도 양도할 수 있다.
⑤ 도시·군계획시설사업의 시행자인 시·도지사는 도시·군계획시설사업의 공사를 마친 때에는 국토교통부장관의 준공검사를 받아야 한다.

[24] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 사업시행자가 공동구를 설치하여야 하는 지역 등을 모두 고른 것은? (단, 지역 등의 규모는 200만제곱미터를 초과함)

㉠ 도시개발구역	㉡ 경제자유구역
㉢ 관광특구	㉣ 국가산업단지

① ㉠, ㉡
② ㉠, ㉡, ㉣
③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

[25] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 「도시개발법」에 따른 100만제곱미터 규모의 도시개발구역에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.
② 통신선로는 공동구협의회의 심의를 거쳐야 수용할 수 있다.
③ 공동구의 설치비용은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공동구 점용예정자와 사업시행자가 부담한다.
④ 부담금의 납부통지를 받은 공동구 점용예정자는 공동구 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 2 이상을 납부 하여야 한다.
⑤ 공동관리자는 1년에 2회 이상 공동구의 안전점검을 실시하여야 한다.

[26] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도시·군계획시설결정의 고시일부터 5년 이내에 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설의 부지 중 지목이 대(垈)인 토지의 소유자는 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.
② 택지개발지구의 규모가 150만㎡인 경우 해당 지구의 개발사업시행자는 공동구를 설치하여야 한다.
③ 공동구가 설치된 경우 가스관은 공동구협의회의 심의를 거쳐 공동구에 수용할 수 있다.
④ 공동구관리자는 매년 해당 공동구의 안전 및 유지관리 계획을 수립·시행하여야 한다.
⑤ 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년 이내에 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 고시일부터 20년이 되는 날에 그 효력을 잃는다.

[27] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 지상·수상·공중·수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 원칙적으로 그 시설의 종류·명칭·위치·규모 등을 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다.
② 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획으로 구분하여 수립하되, 2년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제1단계 집행계획에, 2년 후에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제2단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.
③ 실시계획을 인가하려면 그 관계서류의 사본을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
④ 도시·군계획시설사업 실시계획에는 사업의 착수예정일 및 준공예정일도 포함되어야 한다.
⑤ 도시·군계획시설사업 실시계획 인가 내용과 다르게 도시·군계획시설사업을 하여 토지의 원상회복 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 아니하면 행정대집행법에 따른 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있다.

[28] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 도시·군계획시설사업이라 함은 기반시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업을 말한다

② 특별시장·광역시장·특별지차시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설결정의 고시일로부터 3개월 이내에 단계별집행계획을 수립하여야 한다.

③ 도시·군계획시설결정의 고시일로부터 2년 이내에 당해 시설의 설치에 관한 사업이 시행되지 아니한 도시·군계획시설 중 단계별 집행계획이 수립되지 아니한 부지에서는 가설건축물 등을 허가받아 설치할 수 있다.

④ 도시·군계획시설결정의 고시일로부터 10년 이내에 그 도시·군계획시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 해당 도시·군계획시설의 부지로 되어 있는 토지 중 지목이 대인 토지의 소유자는 매수청구할 수 있다.

⑤ 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일로부터 20년이 경과될 때까지 사업이 시행되지 아니하는 경우, 그 고시일로부터 20년이 되는 날의 다음 날에 그 효력을 상실한다.

[29] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설부지의 매수청구 및 실효에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

㉠ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.
㉡ 매수청구된 토지의 매수가격·매수절차 등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률의 규정을 준용한다.
㉢ 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 지목이 대인 경우에는 그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날에 그 효력을 잃는다.
㉣ 도시·군계획시설채권의 발행절차 그 밖의 필요한 사항에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정한다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉡, ㉢
③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

[30] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 매수의무자인 지방자치단체가 매수청구를 받은 장기미집행 도시·군계획시설 부지 중 지목이 대(垈)인 토지를 매수할 때에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 토지소유자가 원하는 경우 지방자치단체인 매수의무자는 도시·군계획시설채권을 발행하여 그 대금을 지급할 수 있다.

② 매수청구를 받은 토지가 비업무용 토지인 경우 그 대금의 전부에 대하여 도시·군계획시설채권을 발행하여 지급하여야 한다.

③ 매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 2년 이내에 매수여부를 결정하여 토지소유자에게 알려야 한다.

④ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이상 20년 이내로 한다.

⑤ 매수청구된 토지의 매수가격은 공시지가로 한다.

수고하셨습니다.

"좌절을 경험한 사람은 자신만의 역사를 갖게 된다.
그리고 인생을 통찰할 수 있는 지혜를 얻는 길로 들어선다.
강을 거슬러 헤엄치는 사람만이 물결의 세기를 알 수 있다"

합격한다고 믿으셔야 합격합니다.

-명작공법은 합격을 위하여 최선을 다합니다!

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 2주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	4	4	2	5	3	4	4	4	3	1
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	4	1	3	2	5	4	3	4	5	5
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	4	4	1	1	3	3	2	1	1	1

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1] [정답] 4

④ 용도지구는 각각 특정한 용도지역에서만 지정될 수 있다는 용도지역적 제한을 받지 않는다. 다만, 예외적으로 자연취락지구는 용도지역 중 녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역에서만 지정될 수 있고, 집단취락지구는 개발제한구역에서만 지정된다는 제한을 받는다.

[2] [정답] 4 ④ 자연취락지구에 대한 설명이다.

[3] [정답] 2 ② 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구를 복합용도지구로 지정한다.

[4] [정답] 5 ⑤ 도시지역 외의 개발진흥지구에서의 건폐율과 용적률은 각각 40퍼센트 이하, 100퍼센트 이하의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 시 또는 군의 도시·군계획조례로 정하는 비율을 초과하여서는 아니 된다.

[5] [정답] 3

㉠특정용도제한지구 : 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구

㉡특화경관지구 : 지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구

㉢역사문화환경보호지구 : 국가유산·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

[6] [정답] 4

㉡ 방재지구 : ⓐ 시가지방재지구 ⓑ 자연방재지구

㉢ 경관지구 : ⓐ 자연경관지구 ⓑ 시가지경관지구 ⓒ 특화경관지구

[7] [정답] 4 시·도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.

[8] [정답] 4 ㉠ :도시·군계획조례, ㉡ : 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령, ㉢ :도시·군계획조례, ㉣ 도시·군계획조례, ㉤ 도시·군계획조례

[9] [정답] 3 ㉢ 고도지구안에서는 도시·군관리계획으로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 건축할 수 없다.

[10] [정답] 1

① 자연취락지구 안에서 건축할 수 있는 건축물 : 4층 이하의 건축물에 한한다.

가.「건축법 시행령」 별표 1 제1호의 단독주택
나.「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설
다.「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설[같은 호 아목(휴게음식점), 자목(일반음식점),너목(제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만) 더목(단란주점) 및 러목(안마시술소만 해당한다)은 제외한다]
라.「건축법 시행령」 별표 1 제21호의 동물 및 식물관련시설
마.「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설
바.「건축법 시행령」 별표 1 제18호 가목의 창고(농업·임업·축산업·수산업용만 해당)
사.「건축법 시행령」 별표 1 제23호의 교정시설
아.「건축법 시행령」 별표 1 제24의 국방·군사시설
자.「건축법 시행령」 별표 1 제25호의 방송통신시설
차.「건축법 시행령」 별표 1 제26호의 발전시설

따라서 공동주택은 자연취락지구에서 허용되는 시설에 해당하지 아니한다.

[11] [정답] 4 동물 및 식물 관련 시설 중 마목(작물 재배사), 바목(종묘배양시설), 사목(화초 및 분재 등의 온실) 및 같은 호 아목의 시설(식물과 관련된 같은 호 마목부터 사목까지의 시설과 비슷한 것만 해당한다) 은 허용이 된다. 다만, 가목의 축사(양잠·양봉·양어·양돈·양계·곤충사육 시설 및 부화장 등을 포함한다), 나목의 가축시설[가축용 운동시설, 인공수정센터, 관리사(管理舍), 가축용 창고, 가축시장, 동물검역소, 실험동물 사육시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다], 다목의 도축장, 라목의 도계장은 제외된다.

[12] [정답] 1

② 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

③ 도시자연공원구역은 시·도지사, 대도시시장이 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

④ 시가화조정구역의 시가화유보기간은 5년 이상 20년 이내이다.

⑤ 허가대상에 해당한다.

[13] [정답] 3

㉢ 5년 이상 20년 이내의 기간 동안 시가화를 유보할 필요가 있다고 인정되면 시가화조정구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

㉣ 시·도지사, 대도시 시장은 도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역 안의 식생이 양호한 산지(山地)의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하면 도시자연공원구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

[14] [정답] 2

② 주택의 증축은 기존 주택의 면적을 포함하여 100제곱미터 이하에 해당하는 면적의 증축을 말한다.

[15] [정답] 5 ⑤는 허가대상에 해당한다.

[16] [정답] 4

④ 시가화조정구역에서 입목의 조림 또는 육림은 관할 관청에 허가를 받아야 한다.

[17] [정답] 3

㉡ 산업구조 또는 경제활동의 변화로 복합적 토지이용이 필요한 지역, ㉢ 노후 건축물 등이 밀집하여 단계적 정비가 필요한 지역은 : 복합용도구역의 지정대상

㉤ 도시·군계획시설 준공 후 10년이 경과한 경우로서 해당 시설의 개량 또는 정비가 필요한 경우 : 도시·군계획시설입체복합구역 지정대상

[18] [정답] 4

④ 용도지역 및 용도지구에 따른 제한에도 불구하고 도시혁신구역에서의 토지의 이용, 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 제한 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항에 관하여는 도시혁신계획으로 따로 정한다.

[19] [정답] 5

도시혁신구역에 대하여는 다음 각 호의 법률 규정에도 불구하고 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.

1.「주택법」 제35조에 따른 주택의 배치, 부대시설·복리시설의 설치기준 및 대지조성기준
2.「주차장법」 제19조에 따른 부설주차장의 설치
3.「문화예술진흥법」 제9조에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치
4.「건축법」 제43조에 따른 공개 공지 등의 확보
5.「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제14조에 따른 도시공원 또는 녹지 확보기준
6.「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제3조에 따른 학교용지의 조성·개발 기준

따라서 ⑤「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 사업계획의 승인은 해당하지 아니한다.

[20] [정답] 5

⑤ 복합용도계획에는 복합용도구역의 지정 목적을 이루기 위하여 다음 각 호에 관한 사항이 포함되어야 한다.

1.용도지역·용도지구, 도시·군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항
2.주요 기반시설의 확보에 관한 사항
3.건축물의 용도별 복합적인 배치비율 및 규모 등에 관한 사항
4.건축물의 건폐율·용적률·높이에 관한 사항
5.제83조의4에 따른 특별건축구역계획에 관한 사항
6.그 밖에 복합용도구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항

[21] [정답] 4

④ 공동구는 유통·공급시설에 해당한다.

[22] [정답] 4

④ 기반시설의 종류는 다음과 같다.

㉠ 교통시설 : 도로·철도·항만·공항·주차장·자동차정류장·궤도·차량검사 및 운전면허시설
㉡ 공간시설 : 광장·공원·녹지·유원지·공공공지
㉢ 유통·공급시설 : 유통업무설비, 수도·전기·가스·열공급설비, 방송·통신시설, 공동구·시장, 유류저장 및 송유설비
㉣ 공공·문화체육시설 : 학교·공공청사·문화시설·공공필요성이 인정되는 체육시설·연구시설·사회복지시설·공공직업훈련시설·청소년수련시설
㉤ 방재시설 : 하천·유수지·저수지·방화설비·방풍설비·방수설비·사방설비·방조설비
㉥ 보건위생시설 : 장사시설·도축장·종합의료시설
㉦ 환경기초시설 : 하수도·폐기물처리 및 재활용시설·빗물저장 및 이용시설·수질오염방지시설·폐차장

[23] [정답] 1

② 국가 또는 지방자치단체, 기타 대통령령으로 정하는 공공기관, 지방공사 및 지방공단 등 공적주체 이외의 자(민간시행자)가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받고자 하는 때에는 도시·군계획시설사업의 대상인 토지(국·공유지를 제외한다)면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고, 토지소유자 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다. 따라서 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받는 경우에는 동의요건이 필요하지 아니한다.

③ 「지방공기업법」에 의한 지방공사는 이행보증금을 예치의무가 없다.

④ 도시·군관리계획결정을 고시한 경우에는 국공유지로서 도시·군계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시·군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로도 양도할 수 없다.

⑤ 도시·군계획시설사업의 시행자인 시·도지사는 도시·군계획시설사업의 공사를 마친 때에는 준공검사를 받을 필요가 없다.

[24] [정답] 1

⑤ 다음에 해당하는 지역·지구·구역 등이 200만m²를 초과하는 경우에는 해당 지역 등에서 개발사업을 시행하는 자(이하 '사업시행자')는 공동구를 설치하여야 한다(법 제44조 제1항, 영 제35조의2 제1항).

1.「도시개발법」에 따른 도시개발구역
2.「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구
3.「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역
4.「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역
5.「공공주택 특별법」제2조 제2호에 따른 공공주택지구
6.「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제3호에 따른 도청이전신도시

이 경우에도 국가산업단지 및 관광특구는 공동구의 설치대상에 해당하지 않는다.

[25] [정답] 3

① 「도시개발법」에 따른 도시개발구역이 200만m²를 초과하는 경우에는공동구를 설치하여야 한다(법 제44조 제1항, 영 제35조의2 제1항).

② 가스관 및 하수도관은 법 제44조의2 제4항에 따른 공동구협의회의 심의를 거쳐 수용할 수 있다.

④ 사업시행자는 공동구의 설치가 포함되는 개발사업의 실시계획인가등이 있은 후 지체 없이 공동구 점용예정자에게 산정된 부담금의 납부를 통지하여야 하며, 부담금의 납부통지를 받은 공동구 점용예정자는 공동구설치공사가 착수되기 전에 부담액의 3분의 1 이상을 납부하여야 하며, 그 나머지 금액은 제37조제1항제1호에 따른 점용공사기간 만료일(만료일전에 공사가 완료된 경우에는 그 공사의 완료일을 말한다)전까지 납부하여야 한다(영 제38조 제4항).

⑤ 공동구관리자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 1년에 1회 이상 공동구의 안전점검을 실시하여야 하며, 안전점검결과 이상이 있다고 인정되는 때에는 지체없이 정밀안전진단·보수·보강 등 필요한 조치를 하여야 한다.

[26] [정답] 3

① 5년 이내가 아니라 10년 이내라야 한다.

② 다음에 해당하는 지역·지구·구역 등이 200만㎡를 초과하는 경우에는 해당 지역 등에서 개발사업을 시행하는 자(이하 '사업시행자')는 공동구를 설치하여야 한다.

㉠「도시개발법」에 따른 도시개발구역
㉡「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구
㉢「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역
㉣「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역
㉤ 그 밖에 대통령령으로 정하는 지역

④ 공동구관리자는 5년마다 해당 공동구의 안전 및 유지관리계획을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립·시행하여야 한다.

⑤ 20년이 되는 날의 다음날에 그 효력을 잃는다..

[27] [정답] 2

② 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획으로 구분하여 수립하되, 3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제1단계 집행계획에, 3년 후에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제2단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.

[28] [정답] 1

① '도시·군계획시설사업'이라 함은 기반시설이 아닌 "도시·군계획시설"을 설치·정비 또는 개량하는 사업을 말한다.

[29] [정답] 1

㉢ 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날에 그 효력을 잃는다.

㉣ 도시·군계획시설채권의 발행절차 그 밖의 필요한 사항에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 지방재정법이 정한다.

[30] [정답] 1

② 매수청구를 받은 토지가 비업무용 토지인 경우 매수대금이 3천만원을 초과하여 그 초과하는 금액을 지급하는 경우 도시·군계획시설채권을 발행하여 지급할 수 있다.

③ 매수의무자는 매수청구를 받을 날부터 6월 이내에 매수여부를 결정하여 토지소유자에게 알려야 한다.

④ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.

⑤ 매수청구된 토지의 매수가격·매수절차 등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

수고하셨습니다.

"좌절을 경험한 사람은 자신만의 역사를 갖게 된다.
그리고 인생을 통찰할 수 있는 지혜를 얻는 길로 들어선다.
강을 거슬러 헤엄치는 사람만이 물결의 세기를 알 수 있다"

합격한다고 믿으셔야 합격합니다.

-명작공법은 합격을 위하여 최선을 다합니다!-